

В каких еще случаях нужно применить ККТ

Вопрос

Ответ

? Нужно ли оформлять кассовый чек на услуги шиномонтажа?

Да, нужно. Квитанция-договор, которую оформляют пункты шиномонтажа, не соответствует требованиям Закона № 54-ФЗ, поэтому она может дополнять кассовый чек, но не заменять его (письмо Минфина от 17.02.2025 № 30-01-11/14272)

? Наличные расчеты идут за границей. Кассовый чек обязателен?

Нет. Обязанность применять кассу установлена для организаций и ИП, которые находятся в Российской Федерации. Если же расчет производится наличными за рубежом, такой обязанности нет (письмо Минфина от 11.11.2024 № 30-01-11/110619)

? Нужна ли ККТ при приеме членских взносов в СНТ?

Прием членских и целевых взносов не является расчетом в рамках требований Закона № 54-ФЗ, поэтому применять кассовую технику не требуется (письмо ФНС от 11.11.2024 № 3Г-2-20/16768)

? Обязана ли организация-комиссионер использовать ККТ при удержании комиссионного вознаграждения из выплаты физлицу за реализованные товары?

Да, обязана. При передаче денег физлицу за ранее реализованные товары организации нужно сформировать кассовый чек с указанием реквизита «признак расчета» (тег 1054) «Расход». В чеке указывается сумма ранее реализованных товаров, уменьшенная на величину комиссионного вознаграждения (письмо ФНС от 29.10.2024 № 3Г-2-20/15925)

? Организация выплачивает физлицу вознаграждение по ГПД. Что с кассовыми чеками?

Кассу должен применять продавец. А в данном случае организация является клиентом (покупателем), поэтому оформлять чек ККТ не нужно (письмо Минфина от 16.08.2024 № 30-01-15/77071). Однако если деятельность организации связана с приобретением товаров физлиц и их перепродажей, то пробивать чеки ККТ необходимо (письмо Минфина от 07.09.2021 № 30-01-15/72134)

? Если компания реализует подарочную карту принципала, требуется ли использовать кассу?

Да, поскольку в данном случае реализация является авансом за товары, работы, услуги, которые будут приобретены в будущем. Поэтому в момент продажи подарочной карты агент должен пробить чек ККТ. Когда физлицо оплатит товары, работы, услуги подарочной картой, также нужно оформить кассовый чек, но уже на полный расчет, так как это является зачетом аванса (письмо Минфина от 22.07.2024 № 30-01-11/67980)

? Нужна ли ККТ при возврате процентов по займу?

Да, так как внесение денег в виде процентов является платой за оказанные услуги. Исключение — по условиям договора проценты по займам не отделены от непосредственно тела займа. Кроме того, кассовый аппарат не требуется при возврате самого займа (письмо ФНС от 15.07.2024 № 3Г-2-20/10224)

? Применять ли кассу, если помещение организации арендует самозанятый?

Прием платы за аренду помещения от физического лица, в том числе работающего на НПД, — это расчет за услуги. Поэтому нужно оформить кассовый чек. Если самозанятый является ИП, то все зависит от формы оплаты. Для расчетов по безналу ККТ не нужна. Чек потребуется пробить, если расчеты идут наличными или с предъявлением электронного средства платежа (сообщение УФНС по Калининградской области от 19.09.2024)